

Institucionální bezpečnost a povinné konzultace u rizikových mezinárodních aktivit Univerzity Hradec Králové

Článek I

Účel a předmět

- 1) Tento pokyn stanoví pravidla pro včasnou identifikaci a řízení bezpečnostních, právních a reputačních rizik spojených s vybranými mezinárodními aktivitami UHK (dále jen „UHK“).
- 2) Pokyn zavádí povinný konzultační režim pro mezinárodní aktivity, které naplní znaky rizikovosti podle tohoto pokynu.
- 3) Cílem je chránit integritu akademického prostředí, bezpečné nakládání s informacemi a dobré jméno UHK a současně umožnit mezinárodní spolupráci za jasných podmínek.
- 4) **Klíčové pojmy, aktuální rizikové indikátory (checklist), doporučené postupy, vzory podkladů, kontakty a související odkazy** jsou průběžně zveřejňovány na webové stránce:
<https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/veda-a-vyzkum/nelegitimni-ovlivnovani> (dále jen „Webová stránka“).
- 5) **Webová stránka je referenčním místem** pro aktuální znění checklistu a souvisejících podpůrných materiálů. V případě rozporu mezi přílohami tohoto pokynu a informacemi na Webové stránce se použije postup dle čl. 4 a aktuální checklist zveřejněný na Webové stránce; tím není dotčena závaznost tohoto pokynu.

Článek II

Vymezení pojmů

- 1) **Mezinárodní aktivita:** zejména mezinárodní výzkumná/výuková spolupráce, projekty, smlouvy a dohody (včetně MoU), mobility, hostování, společná pracoviště, sdílení dat, materiálů nebo infrastruktury, mezinárodní akce, dary/sponzoring se zahraničním prvkem, komerční spolupráce se zahraniční účastí a další.

- 2) **Riziková mezinárodní aktivita:** mezinárodní aktivita, která naplní alespoň jeden rizikový indikátor podle **aktuálního checklistu** zveřejněného na Webové stránce.
- 3) **Due diligence:** systematické posouzení důvěryhodnosti a rizikovosti partnera a podmínek spolupráce, včetně ověření relevantních informací.
- 4) **Konzultace:** posouzení záměru a nastavení podmínek realizace podle tohoto pokynu.
- 5) **Checklist:** nástroj pro ověření, zda záměr naplní rizikové indikátory a zda je vyžadována konzultace; **aktuální formát a verze checklistu** jsou zveřejněny na Webové stránce.

Článek III

Rozsah působnosti

- 1) Pokyn je závazný pro součásti UHK a vztahuje se na zaměstnance a osoby jednající jménem UHK při přípravě a realizaci mezinárodních aktivit.
- 2) Pokyn se použije přiměřeně i na aktivity realizované prostřednictvím třetích stran, pokud UHK vystupuje jako partner, příjemce plnění, poskytovatel dat/know-how nebo hostitelská instituce.

Článek IV

Povinná konzultace (kdy a kdo)

- 1) **Žadatel je povinen vždy před zahájením přípravy závazného ujednání a nejpozději před předložením k podpisu ověřit, zda je pro daný záměr vyžadována konzultace dle tohoto pokynu, a to vyplněním aktuálního checklistu zveřejněného na Webové stránce.**
- 2) **Povinnost konzultace vzniká vždy, když záměr naplní alespoň jeden rizikový indikátor podle aktuálního checklistu (Webová stránka).**
- 3) **Není-li si žadatel jistý, zda záměr naplní rizikové indikátory, postupuje konzervativně: checklist vyplní a konzultaci vyžádá.**
- 4) Konzultace se provádí současně:
 - a) s **prorektorkou pro vědu, výzkum a transfer znalostí**, a
 - b) s **prorektorkou pro zahraniční vztahy**.

- 5) Za včasné vyžádání konzultace odpovídá žadatel (typicky vedoucí pracoviště / hlavní řešitel / garant aktivity).
- 6) Způsob podání žádosti o konzultaci (kanál, formulář, povinná pole) je uveden na Webové stránce; do jeho zveřejnění se postupuje dle čl. 5 odst. 3.

Článek V

Podklady pro konzultaci

- 1) Žadatel předloží podklady dle aktuálních požadavků zveřejněných na Webové stránce.
- 2) Minimální podklady zahrnují:
 - a) popis záměru a přínosu pro UHK,
 - b) identifikaci partnerů a financování,
 - c) výsledek ověření dle checklistu (označení relevantních rizikových indikátorů),
 - d) návrh smlouvy / hlavní body ujednání (pokud existují),
 - e) návrh mitigací/podmínek (doporučené mitigace jsou uvedeny na Webové stránce).
- 3) Podklady se podávají prostřednictvím **elektronického formuláře** na Webové stránce.

Článek VI

Posouzení, součinnost a výstup konzultace

- 1) Konzultující prorektorky posoudí záměr a mohou si vyžádat součinnost dalších útvarů dle povahy případu, zejména:
 - a) právní agenda (smluvní ujednání, IP, odpovědnost),
 - b) zahraniční agenda,
 - c) IT/kyber (přístupy, účty, infrastruktura),
 - d) GDPR/DPO (osobní údaje, předávání mimo EU),
 - e) ekonomika/kvestura (finanční závazky, dary, VZ).
- 2) Výstupem konzultace je jedno z následujících stanovisek:
 - a) bez výhrad, nebo
 - b) s podmínkami (uvedení mitigací a povinných kroků), nebo
 - c) nedoporučeno (včetně stručného odůvodnění a návrhu alternativ).

- 3) Tento pokyn nenahrazuje interní postupy schvalování smluv a souvisejících procesů UHK; doplňuje je o řízení institucionální bezpečnosti a reputačních rizik.

Článek VII

Lhůty

- 1) Standardní lhůta pro vyjádření je 10 pracovních dní od doručení úplných podkladů.
- 2) V urgentních případech lze postup po dohodě zkrátit, vždy však při zachování minimálního rozsahu podkladů nezbytných pro posouzení věci.
- 3) V odůvodněných a skutkově nebo právně složitějších případech může být lhůta pro vyjádření přiměřeně prodloužena, zpravidla však nejdéle do 30 dnů ode dne doručení úplných podkladů.
- 4) Vyžaduje-li posouzení věci zajištění externího odborného stanoviska nebo jiné formy externího posouzení, prodlužuje se lhůta pro vyjádření přiměřeně podle povahy a časové náročnosti takového posouzení.

Článek VIII

Evidence a dokumentace

- 1) Každá konzultace dle tohoto pokynu se eviduje formou Záznamu o konzultaci; vzor záznamu a způsob evidence mohou být průběžně zpřesňovány na Webové stránce.
- 2) Správcem evidence je Prorektorka pro vědu, výzkum a transfer znalostí.
- 3) Dokumentace musí být vedena tak, aby bylo doložitelné: kdo podával, co bylo posuzováno, jaké bylo stanovisko, jaké podmínky byly uloženy a kdo zodpovídá za jejich splnění.

Článek IX

Následky nedodržení

- 1) Nedodržení tohoto pokynu může vést k pozastavení přípravy/realizace aktivity do doby provedení konzultace a/nebo splnění uložených podmínek; tím není dotčena odpovědnost podle interních pravidel UHK.
- 2) Vedoucí pracovišť jsou povinni vytvořit podmínky pro plnění tohoto pokynu.

Článek X

Účinnost

- 1) Pokyn nabývá účinnosti dne **30. 3. 2026**.
- 2) Pro rozjednané aktivity se pokyn použije přiměřeně, pokud dosud nedošlo k uzavření závazného ujednání nebo poskytnutí klíčových plnění.

V Hradci Králové dne 30. 3. 2026.

doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
prorektorka pro vědu, výzkum a transfer znalostí